

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3600/2530

นาย บุญ เขียร์ เจ นา คม
บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820, มาตรา 1167

กรรมการของบริษัทผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงลายมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
แทนบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ร่วมกับบริษัท

โจทก์ฎีกาว่าตามพยานหลักฐานของโจทก์พึงเห็นได้ว่าความเสียหายที่โจทก์ได้
รับเป็นความจริง จำเลยมิได้จัดการให้โจทก์ตามที่จำเลยต้องรับผิดชอบตามสัญญา การ
ละเลยของจำเลยทั้งสองเป็นผลให้โจทก์เสียหายยิ่งกว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จำเลย
ทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์เต็มตามฟ้อง ไม่ใช่ดังที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัย เป็นฎีกาที่ไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นว่าไว้โดยชัดแจ้งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 เพราะมิได้โต้แย้งคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยเหตุอย่างไร.

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัยและจำเลยที่ 2 กรรมการผู้จัดการของ
จำเลยที่ 1 ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยรวม 103,894.50 บาทเนื่องจาก

รถยนต์บรรทุกของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 1 เสียหายเพราะชนกับรถของผู้อื่น

จำเลยทั้งสองให้การว่ากรรมธรรม์ประกันภัยเป็นโมฆะเพราะโจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์พิพาทและไม่มีส่วนได้เสีย จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะทำแทนจำเลยที่ 1 ค่าซ่อมรถไม่เกิน 20,000 บาทค่าฟ้องในส่วนค่าเสียหายเคลือบคลุม โจทก์ไม่เคยทวงถามจึงคิดดอกเบี้ยจากวันเกิดเหตุไม่ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการจำเลยที่ 1 ร่วมกันใช้เงิน 152,460 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 57,460 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในปัญหาว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เอาประกันภัยรถยนต์คันพิพาทกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในกรรมธรรม์ประกันภัยแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลการกระทำของจำเลยที่ 2 มิใช่ทำเป็นส่วนตัว โจทก์ก็ทราบดีว่าทำสัญญากับจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1

สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเต็มตามฟ้องนั้น โจทก์บรรยายความว่าดังที่โจทก์เบิกความและปรากฏตามพยานหลักฐานของโจทก์แล้ว ฟังเห็นได้ว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับเป็นความจริงและน่าจะสมควรกับความเสียหายที่โจทก์ได้รับซึ่งโดยพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองก็มิได้จัดการให้โจทก์ตามที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบตามสัญญา การละเลยของจำเลยทั้งสองเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์ยิ่งกว่าที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้ จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์เต็มจำนวนหนี้ตามฟ้องหาใช่เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแก้ไข ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มิได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยเหตุอย่างไร จึงเป็นฎีกาที่มิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นว่าไว้โดยชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยให้ไม่ได้

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่ากระทะล้อรถและตัวถังรถน่าจะมิได้เสียหายเนื่องจากถูกรถผู้อื่นชนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 1 มิได้ยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

และฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คันพิพาท ค่าซ่อมหัวแก๊งรถ 30,000 บาทเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ